

title: "PivoxQuant 이용약관"
lang: ko
version: "1.0-draft"
effective_date: "2026-04-15"
last_updated: "2026-04-14"
status: "DRAFT – 최종 시행 전 변호사 검토 필요"
review_required: true
reviewer: null
service: "PivoxQuant"
operator: "배상현 (예정 사업자등록자)"
contact: "support@pivoxquant.com"
jurisdiction: "대한민국"
governing_law: "대한민국 법률"
court: "서울중앙지방법원"
regulatory_basis:
disclaimer: "본 문서는 변호사 검토 전 초안(Draft)입니다. 서비스 공식 출시 전 반드시 법률 전문가의 검토를 거쳐야 합니다."

PivoxQuant 이용약관

본 약관은 초안(Draft)이며, 최종 시행 전 변호사 검토가 필요합니다.
시행일(예정): 2026년 4월 15일 (변경 가능)

제1조 (목적)

본 약관은 배상현(이하 "회사"라 합니다)이 운영하는 AI 기반 주식 분석 서비스 PivoxQuant(이하 "서비스"라 합니다)을 이용함에 있어, 회사와 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

- "서비스"란 회사가 제공하는 AI 기반 주식 시장 분석, 시그널(Signal), 포트폴리오 관리, 차트 도구 등 PivoxQuant 플랫폼을 통해 제공되는 모든 기능을 의미합니다.
- "이용자"란 본 약관에 따라 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 회원 및 비회원을 말합니다.
- "회원"이란 회사에 개인정보를 제공하여 회원등록을 한 자로서, 회사의 정보를 지속적으로 제공받으며 회사가 제공하는 서비스를 계속적으로 이용할 수 있는 자를 말합니다.
- "콘텐츠"란 서비스 내에서 제공되는 시세 정보, 차트, 분석 결과, 시그널, AI Assistant 응답, 텍스트, 이미지, 데이터 등 일체의 정보를 의미합니다.

5. "**시그널(Signal)**"이란 서비스가 제공하는 기술적 분석 기반의 **POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL** 판정을 의미하며, 이는 **투자 추천이 아닌 정보 제공 목적의 분석 결과**입니다.
6. "**유료 서비스**"란 회사가 정한 요금을 지급하고 이용할 수 있는 Pro, Premium 등의 유료 구독 상품을 의미합니다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

1. 본 약관은 서비스 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 이용자에게 공지함으로써 효력이 발생합니다.
2. 회사는 필요하다고 인정되는 경우 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 변경할 수 있습니다.
3. 약관이 변경되는 경우, 회사는 변경 사항의 시행일 **7일 전**(이용자에게 불리하거나 중대한 변경의 경우 **30일 전**)부터 서비스 내 공지사항을 통해 공지합니다.
4. 이용자는 변경된 약관에 동의하지 않을 권리가 있으며, 이 경우 서비스 이용을 중단하고 회원 탈퇴를 할 수 있습니다. 변경 약관 시행일 이후에도 서비스를 계속 이용하는 경우 변경 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.

제4조 (회원가입 및 자격)

1. 이용자는 회사가 정한 양식에 따라 회원 정보를 기입한 후 본 약관 및 개인정보처리방침에 동의한다는 의사표시를 함으로써 회원가입을 신청합니다.
2. 회사는 제1항과 같이 회원으로 가입할 것을 신청한 이용자 중 다음 각 호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록합니다.
 - 가입 신청자가 본 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우
 - 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우
 - 기타 회원으로 등록하는 것이 회사의 서비스 운영에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우
 - 만 14세 미만인 경우 (법정대리인 동의 절차 없이는 가입 불가)
3. 이용자는 OAuth(Google 등) 소셜 로그인을 통해 회원가입을 할 수 있으며, 이 경우 해당 OAuth 제공자로부터 제공받는 최소한의 프로필 정보를 수집합니다.

제5조 (회원의 의무)

회원은 다음 행위를 하여서는 안 됩니다.

1. 신청 또는 변경 시 허위 내용의 등록
2. 타인의 정보 도용
3. 회사가 게시한 정보의 변경
4. 회사가 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등)의 송신 또는 게시
5. 회사 및 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해
6. 회사 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위
7. 외설 또는 폭력적인 메시지, 화상, 음성, 기타 공서양속에 반하는 정보를 서비스에 공개 또는 게시하는 행위

8. 서비스의 정상적인 운영을 방해할 목적으로 다량의 정보를 전송하거나 광고성 정보를 전송하는 행위
9. 서비스를 이용하여 타인에게 투자 자문, 일임, 매매 추천 등을 제공하는 행위 (자본시장법 위반)
10. 서비스를 통해 얻은 정보를 회사의 사전 승낙 없이 복제, 출판, 방송 등에 사용하거나 제3자에게 제공하는 행위

제6조 (서비스 이용 – 투자자문 면책)

1. 서비스의 본질 (매우 중요)

본 서비스(PivoxQuant)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 투자자문업 또는 투자일임업이 아닙니다.

회사는 금융위원회에 등록된 투자자문업자 또는 투자일임업자가 아니며, 본 서비스는 다음의 성격을 가집니다.

- 일반적인 시세 정보, 차트 도구, 기술적 지표, 포트폴리오 관리 도구를 제공하는 **정보 제공 서비스**
- 특정 금융투자상품의 가치 또는 투자판단에 관하여 **개별 이용자에게 맞춤형 자문을 제공하지 않음**
- 어떠한 경우에도 특정 종목의 매수, 매도, 보유를 권유하거나 추천하지 않음

2. 투자 판단의 책임

1. 서비스에서 제공되는 모든 정보(시세, 차트, 시그널, 분석, AI Assistant 응답 등)는 **정보 제공 목적**으로만 제공됩니다.
2. 서비스에서 제공되는 정보는 투자 권유, 매매 추천, 수익 보장을 의미하지 **않습니다**.
3. 투자에 따른 최종 판단과 그에 따른 **모든 책임은 이용자 본인에게 있습니다**.
4. 회사는 이용자의 투자 결과(수익 또는 손실)에 대하여 **어떠한 책임도 부담하지 않습니다**.

3. 서비스 제공 시간

1. 회사는 원칙적으로 연중무휴, 1일 24시간 서비스를 제공합니다.
2. 단, 정기 점검, 시스템 장애, 천재지변, 외부 데이터 제공자(Alpaca, KIS, FMP 등)의 장애 등의 사유가 발생한 경우 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중단할 수 있습니다.

제7조 (시그널 및 AI Assistant 면책)

1. 시그널(Signal)에 대한 면책

1. 서비스가 제공하는 **POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL** 시그널은 회사가 정한 기술적 지표, 퀀트 알고리즘, 공개된 펀더멘털 데이터 등을 기반으로 생성된 **분석 결과**이며, 다음 중 어느 것도 아닙니다.
 - 특정 종목에 대한 매수/매도 추천
 - 수익 보장
 - 개별 이용자의 투자 목적, 재산 상태, 투자 경험에 부합하는 맞춤형 자문
2. 시그널은 **과거 데이터 기반의 통계적 분석**이며, 미래의 주가 움직임을 예측하거나 보장하지 않습니다.

3. 시그널의 정확성, 완전성, 적시성에 대하여 회사는 **어떠한 보증도 하지 않습니다**.

2. AI Assistant에 대한 면책

- 서비스의 AI Assistant 기능은 **Anthropic Claude API** 등 제3자 AI 모델을 활용한 **자연어 정보 제공 도구**입니다.
- AI Assistant의 응답은 학습 데이터와 공개된 정보를 기반으로 한 **자동 생성 콘텐츠**이며, 다음의 한계를 가집니다.
 - 부정확하거나 최신이 아닌 정보를 포함할 수 있음
 - 특정 상황에 대한 구체적인 투자자문이 아님
 - 환각(hallucination) 또는 오류 가능성 존재
- 이용자는 AI Assistant의 응답을 참고 자료로만 활용해야 하며, **투자 판단의 유일한 근거로 사용해서는 안 됩니다**.

3. 백테스팅 결과의 한계

- 서비스가 제공하는 백테스팅, 과거 수익률 시뮬레이션 결과는 **과거 데이터 기반**이며, **미래의 수익을 보장하지 않습니다**.
- 실제 거래에서는 슬리피지, 수수료, 유동성 제약 등으로 인해 백테스팅 결과와 차이가 발생할 수 있습니다.

제8조 (유료 서비스)

1. 요금제

회사는 다음과 같은 유료 구독 상품을 제공합니다 (가격은 부가세 포함, 변경 가능).

요금제	월 요금	주요 기능
Free	무료	기본 시세, 제한된 시그널
Pro	월 9,900원	확장된 시그널, AI Assistant 제한적 제공
Premium	월 19,900원	전체 기능, AI Assistant 무제한, 고급 분석

2. 결제

- 유료 서비스의 결제는 **Stripe**를 통해 처리되며, 회사는 이용자의 카드 정보를 직접 저장하지 않습니다.
- 결제 통화는 원화(KRW) 또는 달러(USD)로 하며, 해외 결제의 경우 결제 당시의 환율이 적용됩니다.
- 유료 서비스는 자동 갱신되며, 이용자는 언제든지 구독을 해지할 수 있습니다.

3. 청약철회 및 환불 (전자상거래법 준수)

- 이용자는 유료 서비스 결제 후 **14일 이내**에 청약철회를 할 수 있습니다. 회사는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조의 7일 법정 기간보다 7일을 추가로 보장합니다.

2. 다만, 다음의 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다.
 - 이용자가 결제 후 서비스의 주요 기능을 이미 이용한 경우 (예: Premium 기능 사용)
 - 디지털콘텐츠의 사용이 개시된 경우 (전자상거래법 제17조제2항제5호)
3. 단, 위 제한이 적용되더라도 다음의 경우에는 환불이 가능합니다.
 - 서비스 하자로 인해 정상 이용이 불가능한 경우
 - 회사의 귀책사유로 서비스 제공이 불가능한 경우
4. 환불 요청은 support@pivoxquant.com 으로 접수하며, 회사는 환불 사유 확인 후 **영업일 기준 14일 이내**에 처리합니다.
5. 구독 해지 시, 해지 시점의 결제 주기 종료일까지 서비스를 이용할 수 있으며, 이후 자동 갱신이 중단됩니다.

4. 요금 변경

회사는 필요한 경우 유료 서비스의 요금을 변경할 수 있으며, 변경 **최소 30일 전**에 이용자에게 공지합니다. 이용자는 변경된 요금에 동의하지 않을 경우 구독을 해지할 수 있습니다.

제9조 (콘텐츠 저작권)

1. 회사가 서비스를 통해 제공하는 모든 콘텐츠(시그널, 분석, 차트, 디자인, 소스코드 등)의 저작권은 회사 또는 정당한 권리자에게 귀속됩니다.
2. 서비스에서 제공되는 시세 데이터 및 펀더멘털 데이터는 **Alpaca, Korea Investment & Securities(KIS), Financial Modeling Prep(FMP)** 등 제3자 데이터 제공자의 라이선스를 기반으로 제공되며, 각 제공자의 이용 조건이 적용됩니다.
3. **외부 데이터 제공자 BYO(Bring Your Own Key) 원칙**: 일부 외부 데이터 제공자(예: Alpaca)에 대하여 회사는 사용자가 직접 발급받은 API 키를 통해 데이터를 조회·전달하는 방식만을 운영합니다. 회사는 해당 데이터를 자체적으로 재배포하지 않으며, 데이터 사용 권한·라이선스 준수·요금 결제 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다.
4. 이용자는 회사의 사전 서면 동의 없이 서비스 콘텐츠를 복제, 전송, 출판, 배포, 방송하거나 2차적 저작물을 작성할 수 없습니다.
5. 이용자가 서비스 내에 게시한 콘텐츠(댓글, 피드백 등)의 저작권은 이용자에게 귀속되며, 회사는 서비스 운영 및 개선 목적으로 이를 이용할 수 있습니다.

제10조 (회원의 책임)

1. 회원은 자신의 계정 정보(이메일, OAuth 연동 계정 등)를 안전하게 관리할 책임이 있습니다.
2. 회원의 계정을 통해 발생한 모든 활동의 책임은 해당 회원에게 있습니다.
3. 회원은 제3자에게 자신의 계정을 양도, 대여, 공유할 수 없습니다.
4. 회원은 서비스를 통해 취득한 정보를 이용하여 제3자에게 투자 자문, 매매 추천 등을 제공해서는 안 됩니다.

제11조 (회사의 책임 제한)

1. 서비스 이용 관련 책임 제한

1. 회사는 천재지변, 전쟁, 기간통신사업자의 서비스 중지, 해킹 등 회사가 통제할 수 없는 사유로 인한 서비스 중단에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.
2. 회사는 제3자 데이터 제공자(Alpaca, KIS, FMP 등)의 데이터 오류, 지연, 중단에 대하여 책임을 부담하지 않습니다.
3. 회사는 이용자의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다.

2. 투자 손실 관련 책임 제한 (핵심 면책)

1. 회사는 이용자가 서비스에서 제공하는 정보를 이용하여 행한 투자의 결과로 발생한 어떠한 손실에 대해서도 책임을 부담하지 않습니다.
2. 회사는 시그널, AI Assistant 응답, 백테스팅 결과 등 서비스에서 제공되는 모든 정보의 정확성, 완전성, 적시성에 대하여 보증하지 않습니다.
3. 투자로 인한 이익 및 손실은 전적으로 이용자 본인에게 귀속되며, 회사는 이에 대한 민사적·형사적 책임을 일체 지지 않습니다.

3. 간접손해 배상 제외

회사는 서비스 이용과 관련하여 발생한 이용자의 간접손해, 특별손해, 징벌적 손해, 일실이익, 데이터 손실에 대하여 책임을 부담하지 않습니다. 다만, 회사의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.

4. 강행 규정에 따른 책임

본조 1항~3항의 책임 제한에도 불구하고, 「약관의 규제에 관한 법률」 제7조에 따라 다음의 경우 회사가 책임을 부담합니다.

1. 회사의 고의 또는 중대한 과실로 발생한 손해
2. 회사가 이용자에게 부담하는 본질적 의무를 위반하여 발생한 손해

5. 손해배상 한도

회사가 본조 4항에 따라 부담하는 손해배상 책임의 한도는 **손해 발생 시점을 기준으로 직전 6개월 동안 이용자가 회사에 지급한 유료 서비스 이용료의 합계 금액**입니다. 다만, 회사의 고의 또는 중대한 과실 의한 경우에는 그러하지 아니합니다.

본 §11 4·5항은 약관규제법 §7(불공정 약관) 위반 위험을 줄이기 위한 임시 안전장치로 작성되었으며, 변호사 검토 후 정교한 문구로 교체될 수 있습니다.

제12조 (분쟁 해결)

1. 회사와 이용자 간에 발생한 서비스 이용에 관한 분쟁에 대하여는 **대한민국 법률**을 적용합니다.
2. 회사와 이용자 간 분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 상호 협의를 통해 해결하도록 노력합니다.

- 제2항에 따라 해결되지 않는 분쟁에 대한 소송은 **서울중앙지방법원**을 제1심 관할 법원으로 합니다. 다만, 이용자가 소비자기본법에 따른 소비자인 경우 관련 법령이 정하는 관할을 따릅니다.
 - 이용자는 한국소비자원, 전자거래분쟁조정위원회 등에 분쟁 조정을 신청할 수 있습니다.
-

제13조 (문의처)

서비스 이용 및 본 약관에 관한 문의는 다음 연락처로 접수합니다.

- **운영자:** 배상현
 - **이메일:** support@pivoxquant.com
-

부칙

- 본 약관은 **2026년 4월 15일**부터 시행됩니다.
 - 시행일 이전 이용자에 대해서는 시행일로부터 본 약관이 적용되며, 기존 약관과 충돌하는 경우 본 약관이 우선합니다.
 - 본 약관에 명시되지 않은 사항은 관련 법령(자본시장법, 전자상거래법, 개인정보 보호법, 약관의 규제에 관한 법률 등) 및 상관례에 따릅니다.
-

[변호사 검토 대기 중] – 본 약관은 임시 초안이며, 서비스 공식 출시 전 변호사 검토 후 최종 확정됩니다. 최종 시행 전 본 문구는 제거되어야 합니다.